

1500670-89.2019.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500670-89.2019.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500670-89.2019.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 00/2019 - Seccional - Taubaté, 2568/2019 - Seccional - Taubaté, 210/2019 - 3º

Distrito Policial de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valciley Aparecido das Dores

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

VALCILEY APARECIDO DAS DORES, qualificado nos autos às fls. 07 e 24), foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sob a acusação de que, no dia 15 de junho de 2018, por volta das 11h45m, na Estrada do Barreiro, n.º 6930, nesta comarca, conduzia, veículo automotor (Uno Mille Economy, placa ENR-7035, Taubaté, cor prata), na referida via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta na denúncia que, segundo se apurou, VALCILEY APARECIDO DAS DORES, com a CNH vencida há cerca de 4 anos (fls. 09) e sob influência de álcool, pilotou o veículo acima descrito, perigosamente, em zigue-zague, quando deu causa a acidente de trânsito sem vítimas, ao atropelar uma mulher que levantou-se e foi embora, sem querer representar em face do motorista embriagado. Contudo, um motociclista que trafegava atrás do carro e presenciou a cena, conseguiu impedir a saída do réu do local dos fatos até a chegada da Polícia Militar. Assim que ali chegaram, os milicianos verificaram que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, desequilíbrio, voz pastosa etc.). Diante disso, foi conduzido à delegacia de polícia, onde se submeteu ao exame do etilômetro (bafômetro), o qual atestou sua

embriaguez (0,74 mg/L).

A prisão em flagrante do réu foi homologada e lhe foi concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança (fls. 37/40 e 44/45), sendo devidamente recolhida (fls. 53).

A denúncia (fls. 69/70) foi recebida em 02 de agosto de 2019 (fls. 72/73).

O réu não foi encontrado para ser pessoalmente citado (fls. 84), ensejando sua citação por edital (fls. 95 e 101/105). Decorrido o prazo do edital sem que o réu constituísse defensor ou comparecesse espontaneamente aos autos, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 22 de outubro de 2019 (fls. 121).

Ante sua não localização, determinou-se a quebra da fiança (fls. 141).

Posteriormente localizado, o réu foi devidamente citado (fls. 209/210) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 223), ensejando a revogação da suspensão do processo e do prazo prescricional, em 19 de julho de 2022 (fls. 211).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas exclusivamente pela acusação, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, diante da prova colhida. Fls. 244 comprova a embriaguez, o réu confessou. Na dosimetria, considerar que o réu não tinha habilitação, dirigia de forma perigosa, encostou numa transeunte. Reincidente e confesso. Regime inicial semiaberto.

A Defesa, diante da confissão e prova colhida, requereu seja considerada a atenuante, a ser compensada com a condenação anterior. Pelo quantum de pena e idade do réu, possível fixação do regime inicial aberto. Pediu, por entender socialmente recomendável, a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo processado concluo que a pretensão punitiva estatal é procedente, pois, findada a instrução, ficou devidamente comprovado que o acusado cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/26), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo laudo do exame de lesão corporal realizado no réu, que constatou que ele não apresentava lesões corporais de interesse médico-legal (fls. 34/35), pelo comprovante de depósito judicial de recolhimento de fiança (fls. 53), e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria delitiva, igualmente, restou comprovada.

O réu, ouvido em solo policial (fls. 07), declarou "que nesta manhã o interrogado circulava com seu veículo Fiat Uno pela estrada do Barreiro e que em determinada altura afirma que uma mulher acabou invadindo a pista, momento que acabou por atingi-la. Informa que está com a carteira cassada e que consumiu algumas latas de cerveja antes de assumir a direção de seu automóvel" (sic).

Em audiência de custódia (fls. 37/40), informou que não se recorda dos policiais que efetuaram sua prisão. Tinha ingerido bebida alcoólica. Uma mulher transitava pela calçada e em dado momento desequilibrou e resvalou em seu veículo. Parou para ajudar a mulher. Já foi preso por briga com mulher, há mais de um ano e menos de dois. Trabalha como operador de máquinas e aufera R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês. Não tem doença grave. Há muitos anos teve problemas de epilepsia. Tem três filhos, que contam com 20, 19 e 13 anos de idade. O filho de 13 anos mora com ele e está com sua esposa. Não ingere bebidas alcoólicas sempre, mas já teve problemas com alcoolismo anos atrás. Não chegou a urinar nas calças, suas calças estavam molhadas de cerveja que derrubou. Sua casa é própria e mora com os filhos (link de fls. 243).

Em juízo o réu disse que tem 44 anos, faz bico, não tem carteira de habilitação, está vencida. Teve processo por briga em casa. A estrada é estreita, essa senhora se desequilibrou e bateu no carro. Encostou na lateral da porta. Estava dirigindo o carro, que é seu. Foi apreendido, não tirou mais. Tinha bebido nesse dia, cerveja, estava indo embora para casa. A polícia o parou quando estava há trezentos metros de sua casa. Esse rapaz é que disse que tinha atropelado, mas não tinha como

atropelar de lado, não é caranguejo. Sua habilitação estava vencida. Pagou fiança. A testemunha Rafael, na delegacia (fls. 05), relatou "que nesta manhã o depoente circulava com sua motocicleta pela Estrada do Barreiro sendo que depois da entrada do bairro Jardim Continental observou um veículo Fiat Uno, da cor prata, trafegando pela via e o automóvel estava fazendo zigue-zague fato este que chamou sua atenção oportunidade que o veículo acabou atingindo uma mulher que caminhava as margens da estrada a qual sofreu uma queda com o embate. Neste momento o depoente parou para socorrer esta mulher a qual aparentemente não sofreu qualquer lesão. Que ofereceu a ela para ligar para o SAMU mas a mesma disse que estava bem e não precisava. Nesse interim um dos ocupantes do automóvel desembarcou para verificar se a mulher estava bem e que o condutor do automóvel foi impedido de seguir por populares que presenciaram o ocorrido. Que referida mulher acabou indo embora do local desconhecendo sua qualificação" (sic).

Em juízo a testemunha Rafael disse que trabalhava em uma obra, estava indo embora, passou um carro, acha que um fiat uno, tinha uma fila de carros atrás desse carro. Entrou na fila. O réu parou, não viu como aconteceu. Tinha um monte de gente lá. Chegou a polícia. Não viu o réu bebendo, não pode informar que estava bêbado. Depois que teve covid não se lembra mais dos fatos. O réu tirou uma fina dela, passou na calçada. Acha que era uma grama.

A testemunha Pedro Alves, na delegacia (fls. 06), relatou "que estava em um churrasco com Valciley, onde ambos ingeriram bebidas alcoólicas. Em dado omento, Valciley o chamou para ir buscar a filha dele, tendo ambos embarcado no carro de Vaiciley, o qual foi conduzido pelo próprio Valciley. Esclarece que no caminho Valciley acabou esbarrando o carro em uma mulher que caiu no chão. Valciley estacionou o carro e o depoente foi socorrer a mulher que não apresentava lesões e não quis ser socorrida, tendo ela deixado o local. Um motoqueiro que estava no local impediu Valciley de ir embora até a chegada dos PMS" (sic).

As testemunhas Leandro e Fabrício, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 03/04), relataram que "no local, deparou-se com a testemunha Rafael e com o indiciado, no interior do veículo Fiat/Uno, e a testemunha Pedro. Em contato com a testemunha Rafael foi informado que aquele trafegava com sua moto atras do veículo Fiat/Uno conduzido pelo indiciado ziguezagueando em via pública, ocasião em que o veículo Fiat/Uno atropelou uma mulher que caiu no chão, mas levantou-se e foi embora sem identificar-se. Naquele momento, a testemunha Rafael conseguiu deter o indiciado até a chegada da guarnição, ocasião em que narrou aos policiais a suspeita de embriaguez do indiciado. Em contato com o indiciado apurou-se que ele apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, odor etílico, andar cambaleante, voz pastosa, confusão mental, além de estar urinado na calça. O indiciado alegou que estava em um churrasco, onde teria ingerido bebidas - cerveja e pinga-, oportunidade em que, na companhia de seu amigo Pedro, embarcou em seu carro para buscar sua filha. Esclareceu que durante o trajeto encostou o carro em uma mulher que caiu, mas não se machucou, tendo ela deixado o local. A testemunha Pedro ratificou as informações do indiciado acrescentando que também ingeriu bebida alcoólica com o indiciado no churrasco em que estavam. O indiciado foi convidado a realizar o exame de etilômetro, tendo concordado com tal exame, o qual resultou positivo para embriaguez em 0,74 mg/l. Ainda foi apurado que o indiciado encontrase com o direito de dirigir cassado. Diante dos fatos, deu voz de prisão ao indiciado e o conduziu a este plantão" (sic).

Em juízo, o policial Leandro disse que foram chamados para atender a um atropelamento. A vítima não estava mais lá. Rafael relatou que o réu estava a sua frente, andando em zigue zague. Encostou numa senhora, que caiu, mas ela não se machucou e tinha ido embora. O réu estava de olhos vermelhos, tinha urinado na calça. Disse que tinha bebido. O etilometro constatou a embriaguez. A habilitação dele estava caçada.

Como se vê, não restam dúvidas de que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

É dos autos que o réu, na data dos fatos, ingeriu bebidas alcoólicas e ainda assim

resolveu conduzir seu veículo em via pública, na companhia da testemunha e passageiro Pedro.

O réu transitava em zigue-zague, quando veio a resvalar o veículo em uma mulher, de qualificação ignorada, que transitava pelo acostamento, causando sua queda.

A mulher levantou-se, sem qualquer lesão física aparente, e deixou o local.

A testemunha Rafael, que passava por ali no mesmo momento e, por acaso, presenciou os fatos, desconfiando da embriaguez do réu, considerando que ele estava trafegando em zigue-zague com o veículo, acionou a polícia militar.

Ao chegarem, os policiais verificaram, que, de fato, o réu apresentava sinais claros de embriaguez, tais como odor etílico, fala pastosa, olhos avermelhados, andar cambaleante e confusão mental, bem como estava com as calças urinadas.

Realizado o teste de etilômetro, houve resultado positivo para embriaguez, sendo 0,74 mg/l.

Ademais, insta consignar que o réu se encontrava com o direito de dirigir cassado.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu confessou ter ingerido bebidas alcoólicas e tomado a condução do veículo, bem como informou que sua carteira de habilitação estava cassada.

Em juízo, o réu também confessou a prática delitiva.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.

Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTCRIM 12/112).

A autoria delitiva é irrefutável.

Com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, o artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito dispõe que:

"Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora".

O crime de embriaguez ao volante é crime de mera conduta. Dirigir sob efeito de álcool é assumir um risco ou, no mínimo, ignorar as possibilidades trágicas da conduta.

Certo é que a legislação não exige, para a configuração do crime, que haja dano efetivo ou potencial, porque o simples fato de dirigir embriagado expõe o perigo de dano os demais motoristas e transeuntes. Trata-se de um crime de perigo abstrato.

Sobre a matéria, confira: "O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97, não exige a ocorrência de perigo concreto, perfazendo-se com o simples ato de o agente dirigir veículo na via pública em estado de embriaguez e em intensidade tal que, por si só, exponha a dano potencial a saúde de outrem." (RT 765/604).

Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

"O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo despidianda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta." (RHC 97585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 1241914/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no AREsp 1258692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018; AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018; AgRg nos EDcl no HC 354810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; RHC 80363/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

Portanto, basta dirigir embriagado para que o crime se configure.

O estado de embriaguez do acusado restou devidamente comprovado tanto pelo exame

etílico, que resultou em 0,74mg/L, quanto pela verificação dos policiais no local dos fatos.

Também ficou demonstrado que, quando cometeu o delito, o réu não possuía CNH válida, uma vez que constou no Boletim de Ocorrência (fls. 09/11, na qualificação do réu, que a sua CNH tinha validade até 31/03/2015. Assim, está presente a agravante tipificada no artigo 298, inciso III, do CTB.

Deve o acusado, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 306, caput, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/07.

Passo a dosimetria da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e artigo 291, §4º, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando que o acusado ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 0015416-54.2015.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 32, cujos fatos se deram em 05/08/2015 e o trânsito em julgado em 04/08/2021, conforme fls. 245/246) e que as circunstâncias do crime foram mais gravosas, eis que chegou a atingir uma transeunte, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, 12 dias multa e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Embora o trânsito em julgado do referido processo tenha se dado posteriormente a este delito que se julga, em 04/08/2021, é plenamente cabível a valoração na primeira fase da pena, como antecedentes desabonadores, porquanto o crime foi cometido anteriormente a este, em 05/08/2015.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. (...) 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. (...) 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal." (STJ, HC n. 210.787/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...)" (STJ, Resp n. 1.711.015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018). Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Presente a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, pois o réu cometeu o crime com sua habilitação para a direção de veículos automotores vencida, aumento sua pena em 1/6, para que fique em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, pagamento de 14 (catorze) dias-multa e 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Presente a atenuante da confissão espontânea, minoro a reprimenda do réu em 1/6, para que fique em 07 (sete) meses de detenção, pagamento de 11 (onze) dias-multa e 07 (sete) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação

para dirigir veículo automotor.

À míngua doutras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

Fica a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor fixada pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade ora fixada.

Neste sentido encontra-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Condenação - crime do CTB - suspensão da habilitação pelo mesmo período da pena corporal imposta” (11ª Câmara de Direito Criminal B - Apelação nº 993.06.097246-4, da Comarca de Itapeverica da Serra - Relator: LAURO MENS DE MELLO - v.u. - 08.05.09).

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça) e II (réu não reincidente em crime doloso) e do artigo 44 do Código Penal. Quanto ao requisito do inciso III do referido artigo, apesar de o acusado ostentar antecedentes desabonadores, entendo ser a substituição da pena privativa de liberdade suficiente para o alcance das finalidades retributivas e preventivas da pena, inclusive pela confissão do réu, idade avançada e por permanecer o seu veículo apreendido. Assim, substituo a da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), devendo o juízo das execuções indicar qual atividade deverá o réu exercer, dentre as indicadas no artigo 312-A e incisos do Código de Trânsito Brasileiro.

Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda será o aberto, por interpretação do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração do dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR VALCILEY APARECIDO DAS DORES, filho de Sebastião das DORES e Maria José Ribeiro das DORES, RG n.º 34.826.017, nascido aos 19 de agosto de 1978, natural de Lorena/SP, como incurso no artigo 306, caput, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/07, às penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, 07 (sete) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), devendo o juízo das execuções indicar qual atividade deverá o réu exercer, dentre as indicadas no artigo 312-A e incisos do Código de Trânsito Brasileiro.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e cumpra-se o disposto nos artigos 293, §1º, e 295 da Lei n.º 9.503/97, oficiando-se ao CONTRAN e ao DETRAN/SP.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA